

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 762 del 14/11/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 350 del 14/11/2023

OGGETTO:

Impegno di spesa ed affidamento dell'appalto concernente la fornitura di attrezzature ludiche per la *“Realizzazione di un parco giochi a Squillace Centro e manutenzione con installazione di nuovi giochi all'interno del parco giochi “Simone Carabetta” a Squillace Lido”*, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.- Legnolandia Srl.

CIG: A02B3AB920

IMPEGNO: 435 **Cap.** 203 - **Cod.** 0601202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo dell'inclusione sociale anche per garantire pari opportunità a tutti i cittadini nell'utilizzo dei servizi pubblici;
- i parchi giochi del territorio rappresentano occasioni importanti per bambini e ragazzi per socializzare attraverso attività ludiche, che favoriscono la comunicazione e l'interazione con l'ambiente;
- il Comune di Squillace intende realizzare nel centro storico un parco giochi ed adeguare, l'esistente parco giochi “Simone Carabetta” di Squillace Lido, con l'obiettivo di favorire una migliore fruibilità ed accessibilità dei parchi pubblici in chiave inclusiva, contribuendo in tal modo al benessere cognitivo, fisico, sociale ed emotivo dei bambini e dei ragazzi;
- in particolare per lo scopo, occorre procedere con l'acquisto di attrezzature e giochi:
 - ✓ Squillace Centro: progettazione, fornitura e messa in opera di un gruppo di arredo con copertura composto da un tavolo e due panche, portarifiuti differenziati, panche con schienale, altalena doppia mix classic, torre a forma di albero con tetto e pavimentazione alveolare in pvc riciclato;
 - ✓ Squillace Lido “Simone Carabetta”: progettazione, fornitura e messa in opera di un gruppo di arredo con copertura composto da un tavolo e due panche, di una rete volley per aree incustodite ed una palestra multifunzione a 8 attrezzi;

Risulta necessario provvedere alla fornitura delle attrezzature sopraelencate e che è, pertanto, necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;

Accertato che:

-tra le ditte operanti nel settore è stata consultata, per le vie brevi, la ditta Legnolandia Srl P.I. 01732620305, con sede a Forni di Sopra in via Nazionale n° 280 (UD) che ha offerto per la fornitura de qua l'importo complessivo di € 50.020,00 compresa IVA al 22%, con trasporto, posa in opera e collaudo inclusi;

-per garantire gli interventi in oggetto, necessita provvedere all'impegno della spesa di € 41.000,00 oltre IVA al 22% nel bilancio corrente;

Considerato che dato l'importo del presente affidamento, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs n° 50/2016 che trova ancora applicazione in virtù del regime transitorio previsto dall'art. 225, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023;

Dato atto che:

-l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

-l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n° 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

-il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023 è l'Arch. Antonio Macaluso;

-il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 241/90;

-ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n° 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili

separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 36/2023;

Rilevato che è stata svolta un'indagine di mercato, volta ad individuare il minor prezzo per la fornitura e la manutenzione di attrezzature ludiche individuando l'operatore economico: Legnolandia Srl;

Visti:

-l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore ad € 140.000,00;

-l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. n° 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico Legnolandia Srl P.I. 01732620305, con sede a Forni di Sopra in via Nazionale n° 280 (UD) che si è dichiarato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni predisposte dalla Stazione Appaltante, e ha presentato un preventivo di complessivi € 50.020,00 compresa IVA al 22%, che si ritiene congruo e conveniente per l'Amministrazione comunale in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Preso atto che:

-è stato acquisito il CIG (A02B3AB920) tramite il portale dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge n° 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

-ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n° 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

-il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n° 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n° 36/2023;

-ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n° 36/2023, all'affidatario non si richiede la cauzione definitiva;

-per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 36/2023, e con la seguente motivazione si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario mediante la redazione del verbale di consegna dell'appalto;

-la stipulazione del contratto avverrà sottoscrivendo per accettazione la presente determinazione da parte dell'affidatario;

Ritenuto, pertanto, di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dal D.Lgs. n° 36/2023;

Ritenuto, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.Lgs. n° 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n° 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Considerato che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;

Visti:

-l'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 il quale stabilisce che le spese di provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-l'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n° 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012, il quale prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Preso atto che alla predetta spesa di complessive € 50.020,00 compresa IVA al 22%, potrà farsi fronte sul Cap. 203 - Cod. 0601202 del bilancio corrente;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva della ditta Legnolandia Srl P.I. 01732620305, con sede a Forni di Sopra in via Nazionale n° 280 (UD), e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INPS_37909774 con scadenza validità al 02/02/2024;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023 all'operatore economico: Legnolandia Srl P.I. 01732620305, con sede a Forni di Sopra in via Nazionale n° 280 (UD), per la *“Realizzazione di un parco giochi a Squillace Centro e manutenzione con installazione di nuovi giochi all'interno del parco giochi “Simone Carabetta” a Squillace Lido”*, per l'importo complessivo di € 41.000,00 oltre IVA al 22%, alle condizioni di cui al preventivo in atti;
2. di impegnare la somma complessiva di € 50.020,00 compresa IVA al 22%, derivante dalla presente procedura, sulla voce prevista nel bilancio corrente;
3. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 *“tracciabilità dei flussi finanziari”* l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
4. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
5. di dare atto, altresì, che il Codice Identificativo Gara, attribuito al presente affidamento, è A02B3AB920;
6. di prendere atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023, è l'Arch. Antonio Macaluso;
7. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte della società affidataria a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di: *“Realizzazione di un parco giochi a Squillace Centro e manutenzione con installazione di nuovi giochi all'interno del parco giochi “Simone Carabetta” a Squillace Lido”*;
 - b) l'oggetto del contratto è: *Affidamento diretto di fornitura*;
 - c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023;
 - d) il contratto verrà stipulato per sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;
8. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
9. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n° 267/2000 e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs. n° 36/2023;
10. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
11. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
12. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

13. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli art. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 203 - Cod. 0601202 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)